N. R.G. 418/2025

IL TRIBUNALE DI ROMA

V SEZIONE CIVILE

composto dai sig.ri magistrati :

dott. Lorenzo Pontecorvo Presidente

dott. Elena Fulgenzi Giudice rel

dott. Maria Lavinia Fanelli Giudice

ha pronunciato il seguente

riunitosi in camera di consiglio su ricorso proposto ai sensi dell'art. 1105 IV comma c.c.,

TRA

Parte_1 (C.F. *CodiceFiscale_1*) **e** *Parte_2* (C.F. *C.F._2* *[...]*) rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Sara De Gregorio e Alessia Pinori

-ricorrenti –

E

Controparte_1 (C.F. e P.I. *P.IVA_1* con sede in Guidonia (RM), alla Via Montenero n. 30, in persona dell'amministratore unico e come tale legale rappresentante *Controparte_2* , nato a Cariati (CS) il 28.07.1969, rappresentata e difesa dall'Avvocato Carla Foschini

Antonio Loreti – C.F.: *CodiceFiscale_3* rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Barina

- Resistenti -

1.I ricorrenti hanno esposto di essere proprietari di unità immobiliari poste all'interno del Condominio sito in Roma, alla Via Prenestina nn. 1201 e 1207 - Via Carinola n. 1, 7 e 9.

Il suddetto Condominio è composto da ulteriori due condomini, per un totale dunque di n. 4 condomini (c.d. condominio minimo), ovvero la *Controparte_1* – proprietaria del locale commerciale sito al piano S1, int. A - ed il sig. Antonio Loreti - proprietario del locale commerciale sito al piano terra .

Il *CP_3* de quo non è stato mai formalmente costituito e non è dotato di un codice fiscale e neppure di un conto corrente, neppure sono mai state approvate le tabelle millesimali. Da anni il suddetto Condominio versa in una situazione di assoluta inerzia in ordine alla concreta amministrazione, di cui sinora si sono interessati esclusivamente gli odierni ricorrenti a proprie spese.

Lo stabile necessita di interventi di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza urgenti, anche a causa dei fenomeni infiltrativi che stanno interessando il lastrico solare e che hanno cagionato gravi danni all'immobile sottostante di proprietà del sig. *Pt_2 [...]* , come comprovato dall'allegata perizia tecnica.

Pertanto si rende assolutamente necessario nominare un amministratore affinché vengano presi provvedimenti necessari ed urgenti per il regolare svolgimento dell'attività condominiale, per la ripartizione delle relative spese e l'esecuzione degli interventi di manutenzione e straordinaria delle parti comuni, ivi compresi quelli finalizzati all'eliminazione delle summenzionate infiltrazioni . Parimenti necessario è altresì provvedere all'apertura di un codice fiscale del *CP_3* e l'apertura di un conto corrente intestato al *CP_3* Infine, si rende necessaria l'approvazione delle tabelle millesimali al fine di rendere operativo il criterio legale di ripartizione delle spese individuato dall'art. 1123 c.c.

La situazione di stasi e la totale inerzia degli altri condomini è comprovata dalla mancata partecipazione degli stessi alle assemblee condominiali convocate nel corso degli anni dai due condomini odierni ricorrenti che non hanno partecipato neppure all'ultima assemblea condominiale regolarmente convocata del 10.07.2024.

I ricorrenti, quindi, chiedono che il Tribunale nomini un amministratore ad acta conferendogli i poteri indispensabili per provvedere ad amministrare il Condominio e dunque alla richiesta di un codice fiscale condominiale, all'apertura di un conto corrente condominiale, alla voltura delle utenze a servizio dello stabile e soprattutto all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione delle lamentate infiltrazioni e dei conseguenti danni, previa ripartizione delle spese relative disponendo l'applicazione delle tabelle millesimali predisposte dal Dott. *Pt_3* .

2. Si è costituita la *Controparte_1* replicando che lo stabile di Via Prenestina, 1207 è composto da tre piani fuori terreno ed un piano seminterrato.

La società convenuta è proprietaria del solo locale seminterrato al quale accede esclusivamente ed autonomamente dalla Via Prenestina.

La gestione del condominio, si limita alla sola contabilità per il consumo dell'energia elettrica necessaria ai cancelli automatici e alla luce delle scale ma le scale condominiali vengono utilizzate esclusivamente dagli odierni ricorrenti in quanto il locale di proprietà del convenuto Loreti utilizza le proprie entrate al piano terra e il locale seminterrato della *CP_1* non ha alcun accesso alle scale

I cancelli carrabili sono stati utilizzati unicamente dai signori *Pt_2* che ne hanno gestito in maniera esclusiva l'orario di apertura e chiusura, e non sono utilizzati dalla società convenuta che ha un proprio accesso autonomo.

Non sussiste alcuna necessità di gestire il consumo dell'acqua poiché, dopo il distacco dell'allaccio all'impianto idrico sia la *CP_1* sia il Loreti hanno un proprio contatore autonomo. Pertanto appare illegittima la richiesta di partecipazione ad asserite spese alle quali la società non partecipa in alcun modo, configurandosi un condominio parziale.

Anche con riferimento alle asserite infiltrazioni del lastrico solare la società rileva in primo luogo l'assenza di ogni valido elemento probatorio sul punto, contesta a tal proposito la perizia tecnica a firma del Geom. *Per_1* e rileva che, in ogni caso, la società convenuta non è tenuta a partecipare ad eventuali spese del lastrico solare per asseriti e quivi contestati danni, evidenziando che i sigg. *Pt_2* hanno unilateralmente deciso di

eseguire dei lavori e delle opere a loro esclusivo vantaggio e beneficio sul lastrico solare, nemmeno informando gli altri partecipanti al condominio.

I ricorrenti allegano diritti che si contestano e che esulano dall'odierno procedimento camerale di volontaria giurisdizione. Il ricorso ex art. 1105 c.c. per la nomina dell'amministratore rientra nell'ambito della volontaria giurisdizione e ha natura non contenziosa essendo privo di carattere decisorio o definitivo, in quanto revocabile e reclamabile ai sensi degli artt. 739, 742 e 742-bis c.p.c. Non sono proponibili azioni giudiziarie relativamente alle spese prima che venga sollecitata e provocata una deliberazione dell'assemblea dei comproprietari mentre le domande risarcitorie richiedono un procedimento ordinario di cognizione così come esula dal presente procedimento la domanda di formazione delle tabelle millesimali.

Difese analoghe ha spiegato l'altro convenuto Loreti.

3. L'eccezione di inammissibilità è fondata

Come rilevato da condivisibile giurisprudenza di legittimità il ricorso all'autorità giudiziaria in sede di volontaria giurisdizione previsto dall'art 1105 quarto comma cod civ, per l'ipotesi in cui non vengano adottati i provvedimenti necessari all'amministrazione della cosa comune, è improponibile quando tra i partecipanti alla comunione si controverta sull'esistenza e sull'estensione di diritti soggettivi. In particolare la Suprema Corte ha affermato che il ricorso ex art. 1105, comma 4 c.c., da parte di ciascun partecipante, può essere adottato per la tutela della comunione rispetto a terzi in funzione conservativa ma non è ammissibile ai fini della sua amministrazione nei rapporti interni tra i comunisti (così Cass. Sez. 3, 08/09/1998, n. 8876; Cass. Sez. U, 19/07/1982, n. 4213) .

Nella specie appare trattarsi di rapporti tra i ricorrenti ed il *CP_3* resistente essendo in primo luogo contestata la stessa condominialità dei beni comuni e il dovere di partecipazione ai relativi oneri . Le doglianze riassunte non possono, quindi, trovare ingresso nel presente procedimento di volontaria giurisdizione e le spese tra ricorrenti e resistenti costituiti devono essere integralmente compensate .

p.q.m.

- dichiara inammissibile il ricorso;

- compensa integralmente le spese tra ricorrenti e le parti resistenti costituite

Roma 18 giugno 2025 Il Presidente

Lorenzo Pontecorvo